Actualizaciones de leyes laborales | Octubre de 2026

Rev. 10/2026

Este paquete resume los cambios en las leyes laborales federales y estatales que siguen los especialistas en cumplimiento normativo de Key HR. Se ofrece solo como información general y no constituye asesoría legal. Comuníquese con su equipo de Key HR si tiene preguntas sobre cómo se aplica un cambio a su empresa.

En este paquete

- 21 oct 2026 | Michigan | Michigan lanza un portal de permisos de empleo para menores
- 20 oct 2026 | Nueva York | Los empleadores de Nueva York deben publicar el aviso de votación antes del 20 de octubre de 2026
- 20 oct 2026 | California | Los empleadores de California deben publicar el aviso de votación antes del 24 de octubre de 2026
- 30 sep 2026 | Federal | La SBA propone una reforma importante de los estándares de tamaño para pequeñas empresas
- 30 sep 2026 | Oregón | Oregón deroga la ley de acuerdos de paz laboral para la industria del cannabis
- 30 sep 2026 | Federal | El DOL elimina la meta de utilización de personas con discapacidad de la Sección 503
- 30 sep 2026 | Pensilvania | Requisitos de presentación del informe anual para empresas en Pensilvania
- 30 sep 2026 | Federal | La OFCCP deroga el reglamento de la Orden Ejecutiva 11246
- 30 sep 2026 | Pensilvania | Pensilvania crea requisitos de capacitación sobre trata de personas
- 30 sep 2026 | Federal | El DOL abre el período de informes VETS-4212 de 2026 para contratistas federales

MICHIGAN | 21 oct 2026 | Contratación y menores

Michigan lanza un portal de permisos de empleo para menores

Los empleadores de Michigan que contraten a menores de 18 años ahora deben registrarse y obtener los permisos de trabajo a través del portal estatal en línea, en lugar de hacerlo por medio de las escuelas.

Datos clave

- El Departamento de Trabajo y Oportunidades Económicas de Michigan (LEO) lanzó el portal de permisos de empleo para menores (YEPP), obligatorio desde el 2 de octubre de 2026. Las escuelas ya no emiten permisos de trabajo para menores.
- El cambio proviene de la Ley Pública 196 de 2024, que actualizó la Ley de Normas de Empleo para Menores de Michigan.
- Los empleadores deben registrarse ante LEO a través de YEPP antes de contratar a un menor y deben notificar a LEO cuando termine el empleo del menor.
- Los permisos emitidos por las escuelas antes del lanzamiento del portal siguen siendo válidos. Se requiere un nuevo permiso cuando un menor cambia de empleador. Las reglas sobre horarios, salarios y seguridad para menores no cambiaron.

Qué deben hacer los empleadores

- Cree una cuenta MiLogin for Business y regístrese en YEPP antes de su próxima contratación de un menor de 18 años.
- Actualice la incorporación para que los permisos de menores se completen en YEPP antes de la fecha de inicio.
- Conserve los permisos emitidos por las escuelas y agregue un paso para reportar en YEPP las desvinculaciones de menores.
- Capacite a los gerentes de contratación en el nuevo proceso: el menor inicia la solicitud y el empleador agrega los datos del puesto.

Fuentes oficiales
https://www.michigan.gov/leo/bureaus-agencies/ber/wage-and-hour/youth-employment-standards-act-yesa/yepp
https://www.michigan.gov/leo/news/2026/10/01/new-youth-employment-permit-portal-helps-protect-michigan-young-workers

NUEVA YORK | 20 oct 2026 | Requisitos de avisos

Los empleadores de Nueva York deben publicar el aviso de votación antes del 20 de octubre de 2026

Los empleadores de Nueva York deben publicar el aviso de tiempo libre para votar al menos diez días hábiles antes de cada elección, lo que fijó el 20 de octubre como fecha límite para la elección general del 3 de noviembre de 2026.

Datos clave

- La Sección 3-110 de la Ley Electoral de Nueva York exige que los empleadores publiquen un aviso sobre el derecho a tiempo libre para votar al menos diez días hábiles antes de cada elección y lo mantengan hasta el cierre de las urnas.
- Para la elección general del 3 de noviembre de 2026, el plazo de diez días hábiles antes de la elección se cumplió el 20 de octubre de 2026.
- Los votantes registrados que no tengan tiempo suficiente para votar fuera de su horario laboral pueden tomar hasta dos horas pagadas para votar.
- Los empleados deben avisar con al menos dos y no más de diez días hábiles de anticipación. El empleador puede exigir que el tiempo se tome al inicio o al final del turno.

Qué deben hacer los empleadores

- Confirme que el aviso esté publicado en cada lugar de trabajo de Nueva York y manténgalo hasta el cierre de las urnas el 3 de noviembre.
- Comparta el aviso por medios electrónicos con los empleados remotos como buena práctica.
- Recuerde a los gerentes el límite de dos horas pagadas y las reglas de aviso.
- Agregue a su calendario de cumplimiento la regla de publicación de diez días hábiles para primarias y otras elecciones.

Fuentes oficiales
https://elections.ny.gov/time-vote-notice

CALIFORNIA | 20 oct 2026 | Requisitos de avisos

Los empleadores de California deben publicar el aviso de votación antes del 24 de octubre de 2026

Los empleadores de California deben publicar el aviso de tiempo libre para votar al menos diez días antes de cada elección estatal, lo que fija el 24 de octubre como fecha límite para la elección general del 3 de noviembre de 2026.

Datos clave

- La Sección 14001 del Código Electoral de California exige que los empleadores publiquen un aviso sobre el derecho a tiempo libre para votar al menos diez días antes de cada elección estatal, en un lugar visible en el trabajo o a la entrada o salida.
- Para la elección general estatal del 3 de noviembre de 2026, la fecha límite de publicación es el 24 de octubre de 2026.

- Los empleados que no tengan tiempo suficiente para votar fuera de su horario laboral pueden tomar el tiempo que necesiten, con hasta dos horas pagadas.
- Los empleados que sepan con anticipación que necesitarán tiempo libre deben avisar al empleador al menos dos días hábiles antes de la elección. La Secretaría de Estado ofrece avisos gratuitos en diez idiomas.

Qué deben hacer los empleadores

- Descargue el aviso oficial de la Secretaría de Estado y publíquelo en cada ubicación de California.
- Publique las versiones en los idiomas que necesita su personal y comparta una copia con los empleados remotos.
- Informe a los supervisores sobre el límite de dos horas pagadas y la opción de programar el tiempo al inicio o al final del turno.
- Agregue a su calendario de cumplimiento la regla de publicación de diez días para cada elección estatal, incluidas las primarias.

Fuentes oficiales

https://www.sos.ca.gov/elections/time-vote-notices

FEDERAL | 30 sep 2026 | Pequeñas empresas

La SBA propone una reforma importante de los estándares de tamaño para pequeñas empresas

La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. propuso reemplazar sus estándares de tamaño por industria con un conjunto más simple y extendió el período de comentarios públicos hasta el 20 de noviembre de 2026.

Datos clave

- El 20 de agosto de 2026, la SBA publicó una propuesta de norma sobre los estándares de tamaño para pequeñas empresas (91 FR 53741), junto con una metodología revisada.
- La propuesta reemplazaría 995 estándares específicos por industria con 338 estándares, cambiaría muchas industrias de estándares basados en ingresos a estándares basados en número de empleados y eliminaría las excepciones actuales.
- La SBA propone no reducir ningún estándar de tamaño y estima que unas 114,000 empresas más calificarían como pequeñas.
- El período de comentarios se extendió hasta el 20 de noviembre de 2026. Los estándares actuales siguen vigentes hasta que se emita una norma final.

Qué deben hacer los empleadores

- Compare su código NAICS principal con los estándares propuestos para ver si su estatus de pequeña empresa podría cambiar.
- Si su industria pasaría a un estándar basado en empleados, revise cómo se cuentan sus empleados.
- Envíe sus comentarios en Regulations.gov antes del 20 de noviembre de 2026 si el cambio afectaría a su empresa.
- Siga usando los estándares actuales para certificaciones y licitaciones hasta que entre en vigor una norma final.

Fuentes oficiales

https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/20/2026-17042/small-business-size-standards
https://advocacy.sba.gov/2026/09/24/sba-extends-comment-period-for-proposed-rules-on-industry-size-standards-a...

OREGÓN | 30 sep 2026 | Relaciones laborales

Oregón deroga la ley de acuerdos de paz laboral para la industria del cannabis

Oregón derogó la Medida Electoral 119, que exigía a ciertos titulares de licencias de cannabis mantener acuerdos de paz laboral con una organización sindical.

Datos clave

- El Proyecto de Ley de la Cámara 4162 (2026) deroga la Medida Electoral 119, aprobada por los votantes en 2024.
- La Medida 119 exigía que ciertos titulares de licencias de la Comisión de Licores y Cannabis de Oregón (OLCC) tuvieran un acuerdo de paz laboral para obtener o renovar su licencia.
- El proyecto se aprobó en la Cámara 46 a 2 y en el Senado 28 a 0, y entra en vigor el 1 de enero de 2027.
- La aplicación de la Medida 119 ya había sido bloqueada por un tribunal federal en 2025, y la OLCC había dejado de exigir los acuerdos.

Qué deben hacer los empleadores

- Elimine los pasos de acuerdos de paz laboral de las listas de verificación para solicitudes y renovaciones de licencias de la OLCC.
- Actualice las políticas internas, plantillas y materiales de capacitación que mencionen la Medida 119.
- Siga cumpliendo todas las demás reglas de licencias de la OLCC y la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

Fuentes oficiales

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2026R1/Measures/Overview/HB4162

FEDERAL | 30 sep 2026 | Contratistas federales

El DOL elimina la meta de utilización de personas con discapacidad de la Sección 503

Una norma final de la OFCCP elimina la meta de utilización del 7% de personas con discapacidad y el requisito de autoidentificación para contratistas federales, y mantiene las obligaciones principales de la Sección 503.

Datos clave

- La OFCCP publicó la norma final que modifica el reglamento de la Sección 503 el 21 de agosto de 2026 (91 FR 54482). La mayoría de los cambios entraron en vigor el 21 de septiembre de 2026.
- La norma elimina la meta y el análisis de utilización del 7% de personas con discapacidad, el requisito de invitar a solicitantes y empleados a autoidentificarse (formulario CC-305) y la recopilación de datos relacionada.
- Siguen vigentes los requisitos de no discriminación, adaptaciones razonables, divulgación, conservación de registros y auditoría.
- El umbral básico de cobertura de la Sección 503 aumenta de $15,000 a $20,000.

Qué deben hacer los empleadores

- Deje de usar las invitaciones de autoidentificación del formulario CC-305 y actualice los procesos de seguimiento de solicitantes.
- Revise los programas de acción afirmativa de la Sección 503 para eliminar el análisis de utilización y mantener los elementos de divulgación y adaptación.
- Revise cómo se almacenan los datos existentes de autoidentificación de discapacidad y limite el acceso a ellos.

- Vuelva a comparar los valores de sus contratos con el nuevo umbral de cobertura de $20,000.

Fuentes oficiales
https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/21/2026-17115/modifications-to-the-regulations-implementing-...

PENSILVANIA | 30 sep 2026 | Registros empresariales

Requisitos de presentación del informe anual para empresas en Pensilvania

La mayoría de las entidades comerciales de Pensilvania deben presentar un informe anual ante el Departamento de Estado, y las sanciones por informes no presentados comienzan con los informes que vencen en 2027.

Datos clave

- La Ley 122 de 2022 reemplazó el informe decenal de Pensilvania por un informe anual que comenzó en 2025.
- Las corporaciones presentan entre el 1 de enero y el 30 de junio, las LLC entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, y otras entidades como las LP y LLP antes del 31 de diciembre.
- La tarifa es de $7 para la mayoría de las entidades comerciales y de $0 para las organizaciones sin fines de lucro. No se requiere información financiera.
- A partir de los informes que vencen en 2027, las entidades que no cumplan el plazo enfrentan la disolución administrativa o la terminación seis meses después y pueden perder los derechos sobre su nombre.

Qué deben hacer los empleadores

- Haga una lista de cada entidad registrada en Pensilvania que posea y anote en su calendario el período de presentación.
- Presente el informe directamente ante el Departamento de Estado por $7 y evite servicios de terceros que cobran más.
- Confirme que la información de la oficina registrada y de los directivos esté actualizada antes de presentar.
- Las LLC que no cumplieron el plazo del 30 de septiembre de 2026 deben presentar ahora, antes de que comiencen las sanciones en 2027.

Fuentes oficiales
https://www.pa.gov/agencies/dos/programs/business/types-of-filings-and-registrations/annual-reports

---

FEDERAL | 30 sep 2026 | Contratistas federales

La OFCCP deroga el reglamento de la Orden Ejecutiva 11246

Una norma final deroga el reglamento que implementaba la Orden Ejecutiva 11246 y pone fin, el 26 de octubre de 2026, a los requisitos de planes de acción afirmativa por raza y sexo para contratistas federales.

Datos clave

- La OFCCP publicó la norma final que deroga el reglamento de la Orden Ejecutiva 11246 el 21 de agosto de 2026 (91 FR 54444). Entra en vigor el 26 de octubre de 2026.
- La norma elimina los requisitos de programas de acción afirmativa por raza y sexo, metas de colocación y requisitos relacionados que se aplicaban a los contratistas federales bajo la Orden Ejecutiva 11246.
- Sigue a la Orden Ejecutiva 14173, emitida el 21 de enero de 2025, que revocó la Orden Ejecutiva 11246.
- No se ven afectados los informes EEO-1, las obligaciones del Título VII ni los requisitos separados de la Sección 503 y de VEVRAA.

Qué deben hacer los empleadores

- Retire los planes de acción afirmativa por raza y sexo de la Orden Ejecutiva 11246 a partir del 26 de octubre de 2026, y mantenga los programas de la Sección 503 y de VEVRAA.
- Siga presentando los informes EEO-1 y cumpliendo el Título VII y las leyes estatales contra la discriminación.
- Actualice las cláusulas contractuales, los avisos en ofertas de empleo y las políticas que aún citen la Orden Ejecutiva 11246.
- Revise con su asesor legal cualquier programa voluntario de diversidad para alinearlo con las directrices federales vigentes.

Fuentes oficiales

https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/21/2026-17114/rescission-of-executive-order-11246-implementing-regulations

---

PENSILVANIA | 30 sep 2026 | Requisitos de capacitación

Pensilvania crea requisitos de capacitación sobre trata de personas

A partir del 20 de julio de 2027, Pensilvania exigirá que hoteles, moteles y operadores de alquileres a corto plazo capaciten a los empleados que tienen contacto con huéspedes para reconocer y reportar la trata de personas.

Datos clave

- La Ley 31 de 2026 (Proyecto de Ley de la Cámara 1286) se firmó el 20 de julio de 2026 y entra en vigor el 20 de julio de 2027.
- Abarca a los establecimientos de hospedaje con más de diez habitaciones, a sus empleados y trabajadores contratados con contacto con huéspedes o acceso a habitaciones, a los operadores de alquileres a corto plazo y a las plataformas de anuncios.
- La capacitación debe ser un programa aprobado por la Comisión de Delitos y Delincuencia de Pensilvania. El personal actual debe capacitarse dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor, el personal nuevo dentro de los 90 días posteriores a su contratación y todos cada dos años.
- Los registros de capacitación deben conservarse durante el empleo y un año más. Las infracciones pueden dar lugar a advertencias, multas progresivas y, en caso de reincidencia, otras sanciones.

Qué deben hacer los empleadores

- Identifique cada puesto con contacto con huéspedes o acceso a habitaciones, incluido el personal contratado de limpieza y mantenimiento.
- Seleccione un programa de capacitación aprobado por la PCCD y planifique capacitar al personal actual dentro de los 90 días posteriores al 20 de julio de 2027.
- Agregue la capacitación sobre trata de personas a la incorporación y programe un recordatorio de renovación cada dos años.
- Establezca un proceso de registros y actualice los contratos con proveedores para exigir la capacitación de los trabajadores contratados.

Fuentes oficiales

https://www.pa.gov/agencies/pccd/programs-and-services/human-trafficking-in-pa/human-trafficking-awareness-training
https://www.pahouse.com/InTheNews/NewsRelease/?id=144552

FEDERAL | 30 sep 2026 | Contratistas federales

El DOL abre el período de informes VETS-4212 de 2026 para contratistas federales

Los contratistas federales cubiertos deben presentar el informe anual VETS-4212 sobre el empleo de veteranos protegidos. El período de presentación de 2026 fue del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Datos clave

- El informe VETS-4212 es obligatorio según 38 U.S.C. 4212 (VEVRAA) para contratistas y subcontratistas con contratos federales cubiertos.
- El ciclo anual de presentación va del 1 de agosto al 30 de septiembre. El ciclo de 2026 cerró el 30 de septiembre de 2026.
- El Departamento de Trabajo indica un umbral de contrato de $200,000 para el requisito de presentación.
- El informe muestra el total de empleados y de empleados veteranos protegidos por categoría de puesto EEO-1, además del total de contrataciones y de contrataciones de veteranos protegidos.

Qué deben hacer los empleadores

- Confirme que su informe de 2026 se presentó y conserve la confirmación.
- Si no cumplió el plazo, presente el informe lo antes posible a través de la aplicación en línea VETS-4212.
- Verifique su cobertura con el umbral indicado en la página del programa del Departamento de Trabajo.
- Registre el estatus de veterano protegido y las contrataciones por categoría EEO-1 antes del ciclo que comienza el 1 de agosto de 2027.

Fuentes oficiales

https://www.dol.gov/agencies/vets/programs/vets4212